

처분 요구서

[제 목] 현지직원의 휴가 부여기준 미준수

[부 서 명] 해외사업실()

[내 용]

한국환경산업기술원(이하 '기술원'이라 함) 「해외사무소의 설치·운영 지침(이하 '지침'이라 함)」 지침 제9조(휴가)에 따르면 해외주재원의 휴가는 기술원 「복무규정」을 따르고, 현지직원의 휴가는 주재국의 법령에 따라 부여하되, 명확한 기준이 없을 때에는 주재국의 공휴일을 제외하고 연간 15일로 하도록 규정하고 있다.

그런데, 감사실에서 실시한 해외사무소 운영실태 특정감사 기간('23.3.20.~4.7.) 중 해외사무소 현지직원에 대한 휴가 부여기준을 확인한 결과, 해외주재원에 대한 휴가는 5개 해외사무소 모두 기술원 「복무규정」을 따르고 있었으나, 현지직원의 휴일의 경우, 는 주재국의 관련 법령에 따라 휴가를 부여하고 있었으나, 사무소의 경우에는 주재국의 법령을 따르고 있지 않는 것으로 확인되었다.

사무소의 경우, 주재국 법령인 노동법전(Bộ luật Lao động)」 제113조(연차휴가)에는 '근로자가 12개월 동안 근로한 경우, 12일의 연차 유급휴가를 부여하도록 하고 있고, 같은 법 제114조에 따라 매 5년마다 1일이 가산'하도록 규정하고 있는 데 반해 근로계약을 통해 현지직원에 대해 연 15일의 휴가를 부여하고 있다.

해외사무소별 휴가 부여기준은 [표]와 같다.

구분	휴가 부여기준	비고
해외주재원	■ 국내 기준(「복무규정」) 준용	
현지직원	■ 주재국 법령 준용 - ‘중국 근로자 유급연휴가 조례’ 제2조~제4조	
해외주재원	■ 국내 기준(「복무규정」) 준용	
현지직원	■ 연 15일(지침 제9조제1항에 따름, 근로계약서 상 명시)	
해외주재원	■ 국내 기준(「복무규정」) 준용	
현지직원	■ 주재국 법령 준용 - ‘노동에 관한 인도네시아 공화국 법률 2003년 제13호’ 제79조 제2항C호(2(C))	
해외주재원	■ 국내 기준(「복무규정」) 준용	
현지직원	■ 한 달 만근 시 익월 1일의 유급휴가 부여(근로계약서 상 명시)	
해외주재원	■ 국내 기준(「복무규정」) 준용	
현지직원	■ 주재국 법령 준용 - ‘근로관계에 관한 법’ 제41조	

해외사업실장은 가 사무소장이 현지직원에 대한 휴가를
주재국의 법령에 따라 부여할 수 있도록 조치하시기 바랍니다(행정상 ‘통보’).

소속	직위	직급	성명	조치사항	현근무처	책임한계
해외사업실	-	-	-	통보	-	-